IMPORT COMPLIANCE KIT

பழைய Capital Goods இறக்குமதி & மதிப்பீடு

வரையறை · இறக்குமதி கட்டுப்பாடுகள் · depreciation மதிப்பீடு

Import & Valuation of Second-Hand Capital Goods — Tamil Edition

FTP 2023 Para 2.31 · Chartered Engineer Certificate · CBEC Circulars

[உங்கள் பெயர்] · 30 ஆண்டுகள் கஸ்டம்ஸ் அனுபவம்

CBIC · ICEGATE · CUSTOMS ACT 1962

INDIA IMPORT COMPLIANCE SERIES
INDIA IMPORT COMPLIANCE SERIES

பொறுப்புத் துறப்பு **(Disclaimer)**

இந்த மின்னூல், இந்தியாவிற்கு பழைய/used capital goods இறக்குமதி செய்வதற்கான கொள்கை கட்டமைப்பையும், அவற்றின் கஸ்டம்ஸ் மதிப்பீட்டு முறையையும் விளக்குகிறது. இது Foreign Trade Policy 2023-ன் Para 2.31 மற்றும் Chapter 9/11, மற்றும் used machinery மதிப்பீடு தொடர்பான CBEC/CBIC சுற்றறிக்கைகளை (Circular No. 493/124/86-Cus.VI, 4.1.1988, 25/2015-Customs) அடிப்படையாகக் கொண்டது.

கொள்கை நிபந்தனைகள், restricted பட்டியல்கள், மற்றும் depreciation விகிதங்கள் அறிவிப்புகள் மூலம் மாறக்கூடும். எந்தவொரு உண்மையான இறக்குமதிக்கும் முன், dgft.gov.in மற்றும் cbic.gov.in-இல் தற்போதைய நிலையை உறுதிப்படுத்தவும், அல்லது ஒரு உரிமம் பெற்ற Customs Broker அல்லது DGFT ஆலோசகரை அணுகவும். இது சட்ட அல்லது நிதி ஆலோசனை அல்ல.

உள்ளடக்கம் (Contents)

— அத்தியாயம் 1 — Capital Goods என்ருல் என்ன (கொள்கை வரையறை)

— அத்தியாயம் 2 — Second-Hand Goods கொள்கை கட்டமைப்பு (Para 2.31)

— அத்தியாயம் 3 — இறக்குமதி கட்டுப்பாடுகள் & கட்டுப்படுத்தப்பட்ட/தடைசெய்யப்பட்ட பட்டியல்

— அத்தியாயம் 4 — Chartered Engineer Certificate தேவை

— அத்தியாயம் 5 — பழைய இயந்திரங்களின் கஸ்டம்ஸ் மதிப்பீடு

— அத்தியாயம் 6 — Depreciation கணக்கீடு — Worked Example

— அத்தியாயம் 7 — EPCG-இன் கீழ் Second-Hand Capital Goods

— அத்தியாயம் 8 — நடைமுறை Checklist

— முக்கிய சொற்களஞ்சியம்

அத்தியாயம் 1 — Capital Goods என்றால் என்ன (கொள்கை வரையறை)

Foreign Trade Policy-இன் வரையறைகள் பிரிவு (Chapter 9), Capital Goods-ஐ பின்வருமாறு விளக்குகிறது: உற்பத்தி, பொருட்கள் தயாரிப்பு, அல்லது சேவை வழங்குதலுக்கு நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ தேவைப்படும் எந்தவொரு plant, machinery, equipment, அல்லது accessories.

இதில் என்ன அடங்கும்

— உற்பத்திக்கு நேரடியாகப் பயன்படும் இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்கள்

— Replacement, modernization, தொழில்நுட்ப மேம்பாடு, அல்லது விரிவாக்கத்திற்காக பயன்படுத்தப்படும் உபகரணங்கள்

— Packaging, quality control, R&D, மற்றும் testing-க்கு பயன்படும் இயந்திரங்கள்

— Spares, tools, jigs, fixtures, dies, moulds

— Computer software அமைப்புகள் (குறிப்பிட்ட நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு)

— Catalysts, refractories, மற்றும் உற்பத்தி செயல்முறையின் ஒரு பகுதியாக பயன்படுத்தப்படும் consumables (சில திட்டங்களின் கீழ் மட்டும்)

> *"Capital Goods" என்ற வரையறை, ஒரு தயாரிப்பை நேரடியாக மாற்றும் இயந்திரங்களை மட்டும் அல்ல — அதற்கு துணையாக இருக்கும் testing, quality-control, மற்றும் packaging உபகரணங்களையும் உள்ளடக்குகிறது. இது EPCG போன்ற திட்டங்களுக்கு தகுதி பெறும் பொருட்களின் வரம்பை பரந்ததாக்குகிறது.*

Second-hand capital goods என்பது, மேலே உள்ள வரையறையை பூர்த்தி செய்யும், ஆனால் ஏற்கனவே ஒரு முறை பயன்படுத்தப்பட்ட (புதிதாக இல்லாத) பொருட்களைக் குறிக்கிறது — refurbished அல்லது reconditioned spares உட்பட.

அத்தியாயம் 2 — Second-Hand Goods கொள்கை கட்டமைப்பு (Para 2.31)

FTP 2023-இன் Para 2.31, second-hand பொருட்களின் இறக்குமதிக் கொள்கையை நிர்ணயிக்கிறது. இது பொருட்களை பல வகைகளாக பிரிக்கிறது, ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறு நடைமுறையைக் கொண்டுள்ளது:

பிரிவு	என்ன உள்ளடக்கும்	கொள்கை நிலை
Para 2.31(I)(a)	Second-hand capital goods, refurbished/reconditioned spares உட்பட (CEC-உடன்)	Free (பொதுவாக)
Para 2.31(I)(b)	Electronics & IT Goods (புதியது/பழையது, refurbished/repaired)	BIS பதிவு இல்லாமல் தடைசெய்யப்பட்டது
Para 2.31(I)(d)	மற்ற second-hand capital goods, குறிப்பிட்ட restricted வகைகளுக்கு வெளியே	Free
Para 2.31(I)(e)	SEZ-லிருந்து DTA-க்கு பயன்படுத்தப்பட்ட IT assets (laptops, desktops, printers)	நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு அனுமதிக்கப்பட்டது (2024 திருத்தம்)

> *ஒரு பொருள் "பழையது" என்பதற்காக மட்டும் அதற்கு DGFT உரிமம் தேவை என்று அர்த்தமல்ல. முதலில் அது எந்த Para 2.31 பிரிவின் கீழ் வருகிறது என்று வகைப்படுத்துங்கள், பின்னர் அதற்கான சரியான கொள்கை நிலையை சரிபார்க்கவும்.*

அத்தியாயம் 3 — இறக்குமதி கட்டுப்பாடுகள் & கட்டுப்படுத்தப்பட்ட/தடைசெய்யப்பட்ட பட்டியல்

பெரும்பாலான second-hand capital goods (mechanical machinery, metallurgical plants, உற்பத்தி ஆலன்கள்) Free வகையின் கீழ் வருகின்றன, ஆனால் பின்வரும் வகைகள் கட்டுப்பாடுகளுக்கு உட்பட்டவை:

வகை	நிலை / நிபந்தனை
Electronics & IT Goods (new/second-hand)	BIS பதிவு இல்லாமல் தடைசெய்யப்பட்டது; இல்லாவிட்டால் மறு-ஏற்றுமதி அல்லது scrap-ஆக அழிக்கப்படும்
10 ஆண்டுகளுக்கு மேற்பட்ட பழைய இயந்திரங்கள்	பொதுவாக Restricted; DGFT authorization தேவை
5 ஆண்டுகளுக்கும் குறைவான residual life	Restricted; தனி approval தேவைப்படலாம்
Second-hand மோட்டார் வாகனங்கள்	தனி கடுமையான கொள்கை; வலது-கை ஓட்டுநர் இடம், type approval, specific categories மட்டும் (எ.கா., manufacturer R&D, physically challenged importer, vintage cars)
Second-hand digital multifunction print/copier machines	Restricted; DGFT authorization தேவை
பயன்படுத்தப்பட்ட tyres (retreaded/used)	Restricted
Second-hand மருத்துவ உபகரணங்கள்	பெரும்பாலும் Restricted; சுகாதார அமைச்சக நிபந்தனைகளுக்கு

வகை	நிலை / நிபந்தனை
	உட்பட்டது

> *இது ஒரு முழுமையான பட்டியல் அல்ல — restricted categories அவ்வப்போது DGFT அறிவிப்புகள் மூலம் புதுப்பிக்கப்படுகின்றன. உங்கள் குறிப்பிட்ட HS Code-ஐ ITC(HS) அட்டவணையில் சரிபார்ப்பதே இறுதி உறுதிப்படுத்தல்.*

அத்தியாயம் 4 — Chartered Engineer Certificate தேவை

Free வகையின் கீழ் second-hand capital goods இறக்குமதி செய்ய, விற்பனை நாட்டில் உள்ள ஒரு சுயாதீன, தொழில்முறை Chartered Engineer (அல்லது இணையான நிறுவனம்) இடமிருந்து ஒரு சான்றிதழ் தேவை.

சான்றிதழில் என்ன இருக்க வேண்டும்

— இயந்திரத்தின் தயாரிப்பு ஆண்டு மற்றும் மாடல்

— தற்போதைய நிலை மற்றும் செயல்பாட்டுத் தகுதி

— மீதமுள்ள பயன்பாட்டு ஆயுள் (residual life) — பொதுவாக குறைந்தபட்சம் 5 ஆண்டுகள் தேவை

— நியாயமான சந்தை மதிப்பு (fair market value) மதிப்பீடு

> *பொதுவான rule of thumb: இயந்திரம் 10 ஆண்டுகளுக்கும் குறைவான வயதுடையதாகவும், குறைந்தபட்சம் 5 ஆண்டுகள் residual life கொண்டதாகவும் இருந்தால், அது பொதுவாக Free வகையின் கீழ் தகுதி பெறும். இந்த வரம்புகளுக்கு வெளியே இருந்தால், DGFT authorization தேவைப்படலாம்.*

அத்தியாயம் 5 — பழைய இயந்திரங்களின் கஸ்டம்ஸ் மதிப்பீடு

Second-hand machinery-க்கு, கஸ்டம்ஸ் declared invoice விலையை மட்டும் தானாக ஏற்காது. Customs Valuation Rules, 2007-ன் கீழ் ஒரு படிப்படியான அணுகுமுறை பின்பற்றப்படுகிறது:

மதிப்பீட்டு படிகள்

— படி 1: Rule 3 (Transaction Value) பொருந்துகிறதா என்று சரிபார்க்கவும் — declared விலை உண்மையான, சுயாதீன பரிவர்த்தனையை பிரதிபலிக்கிறதா

— படி 2: பொருந்தவில்லை எனில் (அல்லது declared value சந்தேகத்திற்குரியதாக இருந்தால்), Rule 4–8 (identical/similar/deductive/computed value) பரிசீலிக்கப்படும் — ஆனால் பழைய, தனித்துவமான இயந்திரங்களுக்கு இவை பொதுவாக நடைமுறையில் சாத்தியமற்றவை

— படி 3: Rule 9 (Residual/Fallback Method) பயன்படுத்தப்படும் — இது நிலை (condition), depreciation, refurbishment, dismantling, crating, மற்றும் PSIA கட்டணங்கள் உள்ளிட்ட காரணிகளின் அடிப்படையில் assessable value-ஐ நிர்ணயிக்கிறது

declared value ஒப்பிடப்படும் இரு புள்ளிகள்

— Chartered Engineer சான்றிதழில் உள்ள மதிப்பீடு

— CBEC/CBIC சுற்றறிக்கைகளின்படி (19.11.1987 மற்றும் 4.1.1988) நிர்ணயிக்கப்பட்ட depreciation அட்டவணையின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்பட்ட மதிப்பு

> *Importer declare செய்யும் விலை, மேலே உள்ள இரண்டு புள்ளிகளுடன் பொருந்தாவிட்டால், கஸ்டம்ஸ் அதிகாரி declared value-ஐ நிராகரித்து, depreciation அட்டவணையின் அடிப்படையில் தானாக assessable value-ஐ நிர்ணயிக்கலாம்.*

அத்தியாயம் 6 — Depreciation கணக்கீடு — Worked Example

CBEC சுற்றறிக்கை (19.11.1987, 4.1.1988) நிர்ணயிக்கும் நிலையான depreciation அட்டவணை பின்வருமாறு:

காலம்	காலாண்டுக்கு **Depreciation**
1-ஆம் ஆண்டு (ஒவ்வொரு காலாண்டும்)	4%
2-ஆம் ஆண்டு (ஒவ்வொரு காலாண்டும்)	3%
3-ஆம் ஆண்டு (ஒவ்வொரு காலாண்டும்)	2.5%
4-ஆம் ஆண்டு மற்றும் அதற்குப் பிறகு (ஒவ்வொரு காலாண்டும்)	2%
அதிகபட்ச மொத்த Depreciation வரம்பு	70%

Worked Example

ஒரு CNC இயந்திரம், தயாரிப்பு ஆண்டில் அசல் விலை $1,00,000. இது 3 ஆண்டுகள் 6 மாதங்கள் (3 ஆண்டு + 2 காலாண்டு) பயன்படுத்தப்பட்ட பிறகு இறக்குமதி செய்யப்படுகிறது.

காலம்	காலாண்டுகள்	விகிதம்	**Depreciation**
1-ஆம் ஆண்டு	4	4% × 4	16%
2-ஆம் ஆண்டு	4	3% × 4	12%
3-ஆம் ஆண்டு	4	2.5% × 4	10%
4-ஆம் ஆண்டு (பகுதி)	2	2% × 2	4%
மொத்த **Depreciation**	—	—	**42%**

	மதிப்பு
அசல் விலை	$1,00,000
Depreciation (42%)	$42,000
Depreciated Assessable Value	**$58,000**

இந்த $58,000 மதிப்பே, BCD, SWS, IGST கணக்கிட பயன்படுத்தப்படும் assessable value-ஆக மாறும் — $1,00,000 அல்ல.

> *இந்த அட்டவணை ஒரு தளமான வழிகாட்டி — உண்மையான assessment-இல், Chartered Engineer மதிப்பீடு, இயந்திரத்தின் நிலை, மற்றும் அதிகாரியின் மதிப்பீடு ஆகியவையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும். இரண்டு மதிப்புகளிலும் அதிகமானதே பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.*

அத்தியாயம் 7 — EPCG-இன் கீழ் Second-Hand Capital Goods

EPCG திட்டத்தின் கீழ் second-hand capital goods இறக்குமதி செய்யும் அனுமதி, FTP காலகட்டங்களுக்கு ஏற்ப மாறியுள்ளது:

FTP காலம்	நிலை
FTP 2015-20 (1.4.2015 — 4.12.2017)	Para 5.01(f): Second-hand capital goods EPCG-இன் கீழ் அனுமதிக்கப்படவில்லை
FTP 2015-20 (5.12.2017 — 31.3.2023, திருத்தப்பட்டது)	Para 5.01(f) நீக்கப்பட்டது — தடை நீக்கப்பட்டது
FTP 2023 (1.4.2023 முதல்)	Restricted வகைகள், Exim Facilitation Committee (EFC) அனுமதியுடன் மட்டுமே EPCG-இன் கீழ் அனுமதிக்கப்படுகின்றன

> *உங்கள் இறக்குமதிக்கு எந்த FTP காலம் பொருந்தும் என்பதை உறுதிப்படுத்துவது முக்கியம், ஏனெனில் விதிகள் காலப்போக்கில் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் மாறியுள்ளன. தற்போதைய இறக்குமதிகளுக்கு, restricted second-hand capital goods-ஐ EPCG-இன் கீழ் கொண்டு வர EFC அனுமதி கட்டாயம்.*

அத்தியாயம் 8 — நடைமுறை Checklist

சரிபார்ப்பு உருப்படி	நிலை
இயந்திரம் FTP Chapter 9/11-ன் Capital Goods வரையறையை பூர்த்தி செய்கிறதா என்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டதா	
இயந்திரம் Para 2.31-ன் கீழ் எந்த பிரிவில் வருகிறது என்று வகைப்படுத்தப்பட்டதா	
இயந்திரம் 10 ஆண்டுகளுக்கும் குறைவான வயதுடையதா, 5+ ஆண்டுகள் residual life உள்ளதா	
விற்பனை நாட்டில் உள்ள சுயாதீன Chartered Engineer-இடமிருந்து சான்றிதழ் பெறப்பட்டதா	
HS Code, ITC(HS) அட்டவணையில் Free/Restricted/Prohibited என்று சரிபார்க்கப்பட்டதா	
Restricted எனில், DGFT authorization (ANF-2M) தாக்கல் செய்யப்பட்டதா	
EPCG-இன் கீழ் இறக்குமதி எனில், EFC அனுமதி தேவையா என்று சரிபார்க்கப்பட்டதா	
Depreciation அட்டவணையின் அடிப்படையில் expected assessable value கணக்கிடப்பட்டதா	

முக்கிய சொற்களஞ்சியம் **(Glossary)**

சொல்	பொருள்
Capital Goods	உற்பத்தி/சேவைக்கு தேவையான plant, machinery, equipment, accessories
CEC	Chartered Engineer Certificate — வயது, நிலை, residual life நிரூபிக்கும் சான்றிதழ்
Para 2.31	FTP 2023-இல் second-hand goods கொள்கையை நிர்ணயிக்கும் பிரிவு
Residual Life	இயந்திரத்தின் மீதமுள்ள பயன்பாட்டு ஆயுள்
Depreciation Schedule	CBEC சுற்றறிக்கை நிர்ணயிக்கும், காலாண்டு வாரியான மதிப்பு குறைப்பு விகிதம்
Rule 9 (CVR 2007)	Transaction value பொருந்தாதபோது பயன்படுத்தப்படும் residual மதிப்பீட்டு முறை
EFC	Exim Facilitation Committee — restricted இறக்குமதிகளுக்கு அனுமதி அளிக்கும் DGFT குழு
ITC(HS)	இந்தியாவின் இறக்குமதி/ஏற்றுமதி கொள்கை HS Code வாரியாக பட்டியலிடும் அட்டவணை

பழைய இயந்திரம் இறக்குமதி செய்வது சேமிப்பாக தோன்றலாம் — ஆனால் வகைப்பாடு, சான்றிதழ், மதிப்பீடு ஆகியவற்றில் ஒரு தவறு, அந்த சேமிப்பை விட அதிக செலவை உருவாக்கும். ஆவணங்களை சரக்கு வருவதற்கு முன்பே தயார் செய்யுங்கள்.